

- 1 המחייבת את כלל בעלי הדירות לשאת בתשלום. 1
- 2 לטענתם ההחלטה על השיפוף התקבלה בתאריך 31.05.2007 עת התכנסה אסיפת 2
- 3 כללית שבה נכח גם הנתבע וחתימתו מופיעה על גבי פרוטוקול האסיפה. באותה 3
- 4 אסיפה הוחלט ברוב קולות לבצע שיפוף כולל של הבית, שבעלותו ישאו בעלי הדירות 4
- 5 באופן יחסי לחלקם ברכוש המשותף, וכי הקבלן שמעון יצחקי יבצע את העבודה. 5
- 6 הנתבע מאשר בחקירתו כי נכח באסיפה הכללית ונתן את הסכמתו לביצוע השיפוף 6
- 7 לאחר שניהל את המו"מ עם הקבלן, מטעמים של בעלי הדירות בבית. באסיפה הכללית 7
- 8 מתאריך 31.05.2007 אישר הנתבע בחתימתו כי הוא מסכים לשלם עבור ביצוע השיפוף 8
- 9 בבנין סך כולל של 170,737 ₪. עלות השיפוף לאחר ביצוע עבודות נוספות הינו 9
- 10 172,395 ₪. 10
- 11 התובעת ניסתה בכל כוחה להימנע מהגשת התביעה, אך הנתבע ניצל במלוא מובן 11
- 12 המילה את אורך הרוח והסבלנות וניסיונות הפשרה מצד התובעת, בעלי הדירות 12
- 13 ותרבות הדיור. בהתאם להחלטת המפקחת מתאריך 15.02.2010 לאחר בדיקה שערכו 13
- 14 נציגי התובעת התברר, כי השיק שנתן הנתבע על סך 1,000 ₪ לא הופקד בחשבון 14
- 15 שנפתח לצורך ביצוע השיפוף בבניין הואיל והשיק אינו מופיע בתדפיסי הבנק. כמו כן, 15
- 16 לא ידוע בוודאות האם השיק הופקד בחשבון השוטף של הנציגות. 16
- 17 17
- 18 **3. טענות הנתבע בתמצית-** 18
- 19 לטענתו הוא מחויב בתשלום אך עבור עבודה תקינה שבוצעה "אך לא בעבור אותו חלק 19
- 20 שקשור ברמאות וחוסר הגינות". לדבריו השיפוצניק יצחקי אינו קבלן רשום ולאסיפה 20
- 21 הכללית הובא קבלן מנוסה ורשום כדן. ואולם, יו"ר הנציגות עמרני הודיע לקבלן 21
- 22 שהנתבע אינו חבר וועד וביקשו שלא ליצור עימו קשר, על אף שהנתבע פעל עפ"י יפוי 22
- 23 כח מיתר הדיירים. לטענתו החוזה נחתם ע"י חברי הנציגות כאשר עוה"ד, יו"ר 23
- 24 הנציגות והקבלן/שיפוצניק עשו יד אחד. 24
- 25 לטענתו הוא נדחק ללא הרף מהובלת השיפוף, הערותיו לא התקבלו ותחושתו כי הגשת 25
- 26 התביעה היא "מין סוג של הבעת תודה עבור שנת עבודה שהשקעתי, כדי להציל את 26
- 27 הבית מלהפוך לגרוטאה" תרומתו התבטאה לטענתו בחסכון של 100,000 ₪ לקופה 27
- 28 המשותפת. 28
- 29 לדבריו, אינו יכול לתבוע את הקבלן כיוון שאינו חתום על ההסכם. לדבריו היו עשרות 29
- 30 אסיפות בעניין השיפוף שהסתיימו באפס מעשה. לטענתו איכות הצביעה, טיב 30
- 31 החומרים ואופן הבצוע אינם מחייבים תשלום ממי שמסרב לשלם ויהי מה. 31
- 32 מאושר על ידו כי עלות השיפוף הינה 170,737 ₪ אך הסכמתו ניתנה טרם השיפוף מבלי 32
- 33 שידע שזה יהא השיפוף. כמו כן מעולם לא הוצגו בפניו חשבוניות מס. 33
- 34 לטענתו סך של 1000 ₪ הופקדו על חשבון תשלום מיסי וועד הבית. 34
- 35 35

4.	דיון:	1
	במקרה דנן טען הנתבע כבר מבראשית כי מרבית עלות השיפוף היינו סך של	2
	170,737 ₪ מתייחס אכן לעלות השיפוף כפי שמצא ביטויה אף במו"מ שניהל הנתבע	3
	עצמו (ר' סעיף 11 לסכומי הנתבע).	4
	בנסיבות המקרה מדובר בטענת הודאה והדחה ועל כתפי הנתבע היה הנטל להראות	5
	מדוע בנסיבות העניין, על אף כאמור שבוצע אותו שיפוף לא מוטלת עליו החובה לשלם	6
	עבורו. הנתבע לא עמד בנטל זה.	7
		8
5.	לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים שהוגשו על ידם שוכנעתי כי מר	9
	קרוטהמר הנתבע היה בסוד העניינים כבר מראשיתם. עפ"י עדותו הוא ניהל מו"מ	10
	נמרץ עם קבלן אחר ופעל ללא לאות להוזלת עלות השיפוף ולשיפור התמורה בגינו.	11
	בשלב מסוים נדחק לקרן זווית ע"י חברי הנציגות הנבחרת ומכאן לא נשמעה כמעט	12
	דעתו. מציאות זו הותירה בו, כך התרשמתי, תחושה קשה שהועצמה על רקע ביצוע	13
	שאינו מושלם לשיטתו. ומכאן הימנעותו מלהשתתף בעלות השיפוף.	14
		15
6.	ואולם, על אף האמור ככל שהשיפוף עמד בגדרי הדין אזי על אף תחושתו של	16
	הנתבע לא ניתן היה לפוטרו מהשתתפות בחלקו היחסי באותו שיפוף.	17
		18
7.	מן הכלל אל הפרט- בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 31.5.07, החלטה	19
	עליה חתום אף הנתבע עצמו, אושר שיפוף הבית בסך כולל של 170,737 ₪. השיפוף	20
	כלל סך של 152,961 ₪ בגין השיפוף, סך של 4,966 ₪ בגין פיקוח הנדסי, סך של	21
	1,650 ₪ בגין שכ"ט עו"ד וכן סך של 11,160 ₪ לכיסוי הוצאות נוספות.	22
		23
8.	חבר הנציגות אבני העיד בדיון לאמור:	24
	"170,698 ₪ היה הסכום המתוכנן של החוזה + הוצאות נלוות שאושרו באסיפה ב-	25
	31/5/07 היתה סטייה בפועל של קצת פחות מאחוז, ושילמנו 172,395 ₪.	26
	ב-31.5.07 אני מסביר מקריאה בדיעבד עשו כנראה פגישה נוספת ב-28.6.07 שגם	27
	היא חתומה ע"י הדיירים שבו עדכנו את המספרים. סה"כ סכום של הנייר הזה	28
	מגיע ל-172,000 ₪". (ר' פרוטוקול הדיון מיום 15.2.10 בעמ' 60).	29
		30
9.	בהקשר זה יוער, כי על פי סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין הנציגות היא	31
	האחראית והמוסמכת לטפל בכל נושאי הניהול וההחזקה של הבית המשותף ולכן,	32
	הוצאות שנועדו להחזקה תקינה, מוסמכת הנציגות לגבות גם ללא קבלת הסמכה	33
	מיוחדת מן האסיפה הכללית. כאשר ההוצאה בה מדובר היא הוצאה חריגה על	34

- 1 הנציגות לקבל את אישורה של האסיפה הכללית מראש. כאשר מדובר בהוצאות
- 2 שהם בגדר השבחה או שיפור של הנכס יש לקבל הסכמת כל בעלי הזכויות.
- 3
- 4 10. הנתבע אינו חולק כאמור על עלות השיפוץ או על הצורך לבצעו אלא על טיב
- 5 הביצוע בפועל.
- 6 בחקירתו הנגדית השיב הנתבע לאמור:
- 7 "ש. באותה אסיפה כל בעלי הדירות טענת שהיית שותף פעיל באסיפה. כולם
- 8 הסכימו חוץ ממך.
- 9 ת.אני הסכמתי גם יזמתי את זה וחתמתי על המסמך.
- 10 ש. לאחר האסיפה נתת שיקים
- 11 ת. לא נתתי, רק רשמתי, שנוכחתי שזה לא בהתאם למה שסוכם אז החזקתי אותם.
- 12 כתבתי אותם בנוכחות מר טורקניץ משה.
- 13 ---
- 14 ש. ראינו שנתת שיק על חשבון הוצאות השיפוץ בסך 1,000 ש"ל(צ"ל ש"ח ט.ל), כלומר
- 15 היתה לך כוונה
- 16 ת. כן גם היום אי אפשר לא לשלם.
- 17 ש. גם בכתב ההגנה ציינת שאתה מוכן לשלם.
- 18 ת. נכון
- 19 ש. אם כן מדוע עד היום לא הסדרת את התשלום למה היינו צריכים להגיע לכאן
- 20 ת. הועד היה מודע כל הזמן היטב שאני טוען שעבודה על ידי איש השיפוץ לא נעשתה
- 21 כראוי ולא לפי כתב הכמויות של המהנדס האגודה.
- 22 בשיחה אמרתי למר אבני שהסתובב למטה כבעל הבית, הראיתי מקומות שלא נעשה
- 23 ושלא שמו דבק, ורק שכבה אחת של צבע בלי שפריץ כראוי, הוא אמר שהוא כן עשה,
- 24 אמרתי לו לא ראית כי לא היית.
- 25 אני היחיד שהייתי כל יום מהתחלה עד הסוף וניסיתי לפקח על ביצוע, כל יתר
- 26 הדיירים הלכו לעבודה, יש לי סיבה נוספת לאי התשלום, הם לא רצו לתת לי למרות
- 27 שעבדתי על זה שנה, לראות את החוזה, עד ש-גב' דויטשר קבעה לתת לי ראיתי בזה
- 28 שלילת זכויותי האלמנטאריות כבעל דירה בבנין הזה.
- 29 דרשתי במפגיע לתת חשבוניות מס. אבני הצהיר שאין חשבוניות מס.
- 30 ש. אתה טוען כל הזמן שפיקחת וראית את השיפוץ האם אתה מהנדס
- 31 ת. ודאי שלא. למדתי את הנושא שנה.
- 32 ש. מפנה לסעיף 21.6 ו-21.7 לכתב התביעה, האם הומצאו לך מסמכי השיפוץ בעקבות
- 33 הפגישה עם עורכת הדין.
- 34 ת. אני הסכמתי לשלם ודרשתי לקבל מסמכים, לא קיבלתי אף מסמך, זה היה התניה
- 35 מתי קיבלתי שאת קבעת שעלי לקבל. פעם ראשונה קיבלתי. אני לא יודע אם זה הכל
- 36 ראיתי 70 דפים.

- 1 הם התייחסו רק לחלק שאני חייב לשלם ולא לחלק של המסמכים. ולא חשבוניות מס. 1
- 2 אני רואה בזה מעשה פלילי. 2
- 3 ש. אתה מסכים איתי שהנציגות פנתה אליך מספר פעמים גם בכתב ובעל פה על מנת 3
- 4 שתשלם את חלקך בשיפוץ, מפנה לנספחים 12-18. 4
- 5 ת. כן. 5
- 6 ש. האם ידוע לך שנציגות הבית שילמה את חלקך מתוך קופת ועד הבית. 6
- 7 ת. לא ידוע לי". (ר' פרוטוקול הדיון מיום 15.2.10 עמ' 4-6). 7
- 8 8
- 9 11. עדותו של הנתבע צוטטה בנסיבות המקרה במלואה, מן הטעם שיש בה כדי לתמוך 9
- 10 בעמדת התובעת דווקא, כי אין בנימוקים שהועלו כדי לפטור את הנתבע מתשלום 10
- 11 מחלקו היחסי בשיפוץ, על אף הסתייגותו האמורה. 11
- 12 12. השיפוץ המתואר הינו אחזקה תקינה של הרכוש המשותף במובנו של הסיפא 12
- 13 לסעיף 58 לחוק המקרקעין, בהקשר זה אין ספק, כי כבעלי זכויות בבית זכאים 13
- 14 לעיין במסמכי הבית ואולם התניית התשלום בעיון או דרישה בלתי מתפשרת כי 14
- 15 כל פרט ממרכיבי השיפוץ יאושר על ידם או ייעשה בהתאם לסטנדרטים 15
- 16 המקצועיים המוכתבים על ידם או על ידי בעל מקצוע שייבחר על ידם אין לה יסוד 16
- 17 בדין. לבית המשותף נציגות נבחרת אשר לה נתונה הסמכות בנסיבות המקרה 17
- 18 לבחון את מרכיבי השיפוץ, עלותם וטיב ביצועם. במקרה דנן נציגות הבית שכרה 18
- 19 שירותיו של מהנדס שתפקידו היה לפקח על טיב הביצוע, הנציגות הביעה שביעות 19
- 20 רצון מן התוצאה ואיש פרט לנתבע לא מחה על כך. 20
- 21 13. זאת ועוד, הנתבע עצמו העיד כי נערכו עשרות ישיבות אודות השיפוץ שהסתיימו 21
- 22 באפס מעשה. הובלת פרויקט שכזה בבית משותף אינה פשוטה כלל ועיקר דיירי 22
- 23 הבית המשותף הם גם אנשים פרטיים שלכל אחד טעמיו וסגנונו. ספק אם ניתן 23
- 24 היה לשפץ אף את הבית שבנדון אלמלא הסיגו רב בעלי הדירות רצונותיהם למען 24
- 25 הרצון המשותף. 25
- 26 14. איני סבורה, כי הנתבע פעל שלא בתום לב ואולם תום ליבו אינו עולה בנסיבות 26
- 27 המקרה בקנה אחד עם טובת הכלל והוראות הדין. 27
- 28 28
- 29 15. אשר לסכום התביעה- התרשמתי מעדותו של יו"ר הנציגות אבני (ר' פרוטוקול 29
- 30 הדיון מיום 15.2.10 בעמ' 6 שורות 13-23), כי כל מרכיבי השיפוץ מתועדים כדבעי 30
- 31 פרט ל40 ₪ שלהם לא נמצא הסבר, ברי כי מדובר בזוטי דברים. 31
- 32 32

16. לאור כל האמור לעיל אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבע לשאת בסך כל	1
הסכומים הבאים :	2
א. סך של 12,568 ש"ח, בגין חלקו היחסי בעלות השיפוץ, לאחר שהובהר כי	3
סך של 1,000 לא הופקד ע"ח השיפוץ אלא לתשלום ההוצאות השוטפות.	4
ב. 2500 ₪ + מע"מ בגין שכר טרחת עורך דין, בשים לב למידת מורכבותה של	5
התביעה.	6
ג. 250 ₪ למר אריק אבני עד התובעת.	7
	8
לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום	9
בפועל.	10
ניתן בהעדר הצדדים, היום י"ח סיון תש"ע, 31 למאי 2010.	11
	12
	13
	14
טלי להב	15
המפקחת על רישום המקרקעין	16
פתח תקוה	17
	18